

Datei: whatsapp/gruenderchat_auszug.txt

[29.08.2025, 21:14] Jonas Wittkamp: Call heute war okay. Aber ohne Bruecke sind wir im November blank, das ist euch klar, oder

[29.08.2025, 21:16] Valentin Brosekamp: Deshalb treibe ich Kolibri. Der LOI kommt, Marlene ist dran

[29.08.2025, 21:19] Melina Brandhorst: Ich bin raus aus dem Schoenreden. Die Zahlen sind seit Juni rot, die IBB-Absage hat es besiegelt. Ich stelle meine Mitarbeit zum 31.08. ein

[29.08.2025, 21:20] Jonas Wittkamp: Du laesst uns mitten im Fundraising haengen. Genau DAS killt uns

[30.08.2025, 08:02] Valentin Brosekamp: Streit hilft nicht. Solange der LOI lebt, ist das eine Bruecke, keine Beerdigung

[30.09.2025, 19:44] Jonas Wittkamp: LOI ist da!! Unverbindlich, aber 2,5 Mio Zielvolumen

[30.09.2025, 19:52] Valentin Brosekamp: Glueckwunsch. Dann jetzt sauber durch die DD. Und bitte die Sparkasse warmhalten

[24.10.2025, 11:03] Jonas Wittkamp: Abschlag ist raus an dich. Nicht boese sein, aber ich musste dafuer die TK schieben

[24.10.2025, 11:09] Valentin Brosekamp: Danke. November wird eng getaktet, dafuer brauchte ich Planungssicherheit

[07.11.2025, 17:20] Jonas Wittkamp: Kolibri hat abgesagt. Es ist vorbei

[07.11.2025, 17:31] Valentin Brosekamp: Dann jetzt geordnet: Anwalt, Antrag, keine Zahlungen mehr raus. Es tut mir leid, Jonas

Datei: eml/2025-08-22_cash-report_kw34.eml

Von	buchhaltung@kiezflitzer.de
An	jonas.wittkamp@kiezflitzer.de, v.brosekamp@brosekamp-advisory.de
Datum	Fri, 22 Aug 2025 17:41:09 +0200
Betreff	Cash-Report KW34 - Luecke waechst

Hallo zusammen,

anbei der Wochenreport KW34. Kurzfassung: verfuegbare Mittel 96 T, faellige Verbindlichkeiten 214 T (davon Leasing Cargofleet 48 T, Radwerk 42 T, Finanzamt 31 T, Loehne August 61 T). Deckungsquote 45 Prozent. Ohne Kolibri-Bruecke oder GLS-Linie reissen wir Mitte September die Loehne.

Viele Gruesse

Rebekka Sanftl (Buchhaltung)

Datei: eml/2025-10-20_brosekamp_vorschuss.eml

Von	v.brosekamp@brosekamp-advisory.de
An	jonas.wittkamp@kiezflitzer.de
Datum	Mon, 20 Oct 2025 09:12:44 +0200
Betreff	Kapazitaeten November / Abschlag

Lieber Jonas,

fuer die Bankrunde und den Kolibri-Abschluss im November blocke ich zwei volle Wochen und sage dafuer ein anderes Mandat ab. Bitte ueberweist mir dafuer 15.000 EUR als Abschlag auf Oktober/November noch diese Woche - ich will das nicht ins Risiko nehmen, ihr wisst ja selbst, wie eng es gerade bei euch ist. Rechnung folgt mit der Oktober-Abrechnung.

Beste Gruesse
Valentin

Datei: eml/2025-10-23_wittkamp_antwort_kolibri.eml

Von	jonas.wittkamp@kiezflitzer.de
An	v.brosekamp@brosekamp-advisory.de
Datum	Thu, 23 Oct 2025 22:05:31 +0200
Betreff	AW: Kapazitaeten November / Abschlag

Valentin,

geht klar, Rebekka ueberweist morgen. Und: Kolibri-Closing-Call steht fuer den 05.11., Marlene hat das Partner-Meeting bestaetigt. Wenn die 2,5 Mio da sind, ist der ganze Spuk vorbei. Halte durch.

Jonas

Datei: eml/2025-11-07_kolibri_absage.eml

Von	marlene.vondracek@kolibri.capital
An	jonas.wittkamp@kiezflitzer.de
Datum	Fri, 07 Nov 2025 16:58:02 +0100
Betreff	Kiezflitzer - Entscheidung Investment Committee

Lieber Herr Wittkamp,

nach eingehender Pruefung hat unser Investment Committee heute entschieden, die Finanzierung nicht weiterzuverfolgen. Ausschlaggebend waren die Entwicklung der Ruecklaeuerquoten seit September und der ungeklaerte Abgang Ihrer CTO. Der LOI vom 30.09.2025 war, wie dort vermerkt, unverbindlich. Wir wuenschen Ihnen aufrichtig alles Gute.

Mit freundlichen Gruessen

Marlene Vondracek, Kolibri Capital Partners

Datei: eml/2026-07-06_sachstand_nachforderung.eml

Von	kanzlei-lindenhof@example.invalid
An	mandant@example.invalid
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Sachstand und fehlende Unterlagen insolvenzanfechtung-kiezflitzer-gesellschafterdarlehen-berlin

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die nächste Bearbeitung fehlen noch die unten markierten Unterlagen. Bitte reichen Sie nur vorhandene Originale ein; kurze Notizen genügen, wenn ein Dokument nicht auffindbar ist. Wichtig sind Zugangsdaten, Fristen, ärztliche oder wirtschaftliche Kernbelege und Zahlungsnachweise.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Datei: 06_stundennachweise_juli_august_2025.csv

Datum;Stunden;Taetigkeit;Ergebnis	
07.07.2025;6.5;Aufnahme Finanzstatus	Sichtung BWA Jan-Jun;Statusnotiz an JW
09.07.2025;5.0;Aufbau 13-Wochen-Liquiditaetsmodell;Modell v1 (Excel)	
14.07.2025;7.5;Szenarien Base/Stress	Abstimmung Steuerbuero Hellwig;Modell v2
17.07.2025;4.5;Fundraising-Deck Finanzteil;Deck-Kapitel 4 bis 6	
22.07.2025;6.0;Investorenliste	Ansprache Kolibri Capital;Longlist 22 Namen
28.07.2025;6.0;Vorbereitung Kolibri-Erstgesprach;Q&A-Papier	
31.07.2025;6.0;Monatsabschluss-Review Juli mit Buchhaltung;Abweichungsanalyse	
05.08.2025;7.0;Kolibri-Gespraech (Teilnahme) und Nachbereitung;Gespraechsnotiz	
08.08.2025;5.5;Datenraum Finanzen fuer Kolibri;Datenraum-Index	
13.08.2025;6.5;Bankgesprach Sparkasse Neukoelln	Unterlagen;Terminprotokoll
19.08.2025;5.0;Bankgesprach GLS	Kontokorrent-Antrag;Antragsentwurf
25.08.2025;6.0;Update Liquiditaetsmodell nach Juli-Ist;Modell v3	
28.08.2025;5.5;Vorbereitung Gesellschafter-Call 29.08.;Foliensatz	
29.08.2025;3.0;Gesellschafter-Call und Protokollabstimmung;Ergebnisnotiz	
31.08.2025;20.0;Puffer/Sammelposition Detailarbeiten Juli+August lt. Einzelliste Anhang;Einzelliste	

Datei: 07_kontoauszuege_auszuege_2024_2025.csv

Buchungstag;Konto;Betrag_EUR;Empfaenger_Absender;Verwendungszweck	
20.12.2024;Geschaeftskonto Sparkasse;-150000.00;Dr. Valentin Brosekamp;Rueckfuehrung Gesellschafterdarlehen gem. Kuendigung 25.09.2024	
30.12.2024;Geschaeftskonto Sparkasse;-9000.00;Dr. Valentin Brosekamp;Zinsen Gesellschafterdarlehen 2023-2024	
15.07.2025;Geschaeftskonto Sparkasse;+180000.00;Kiezflitzer Kundenkonto Stripe;Sammelgutschrift Abos Juni	
28.08.2025;Geschaeftskonto Sparkasse;-42350.00;Radwerk Logistik GmbH;Teilzahlung Flottenwartung RG 2025-118 (Mahnstufe 2)	
02.09.2025;Geschaeftskonto Sparkasse;+8200.00;Rueckbuchung;Lastschrift Leasing Cargofleet zurueckgegeben - Deckung	
12.09.2025;Geschaeftskonto Sparkasse;-20230.00;Dr. Valentin Brosekamp;RG 2025-002 Beratung Juli/August	
26.09.2025;Geschaeftskonto Sparkasse;-31000.00;Finanzamt Neukoelln;USt Q2 Teilzahlung n. Stundung	
10.10.2025;Geschaeftskonto Sparkasse;+95000.00;Kiezflitzer Kundenkonto Stripe;Sammelgutschrift Abos September (Ruecklaeufer steigen)	
24.10.2025;Geschaeftskonto Sparkasse;-15000.00;Dr. Valentin Brosekamp;Vorschuss Honorare Okt/Nov gem. Mail 20.10.	
04.11.2025;Geschaeftskonto Sparkasse;-12800.00;TK Krankenkasse;SV-Beitraege September (Rueckstand)	
13.11.2025;Geschaeftskonto Sparkasse;Saldo;;Tagessaldo 6.412	33 EUR bei faelligen Verbindlichkeiten lt. OPOS 391.400 EUR

Datei: 15_liquiditaetsstatus_stichtage.csv

Stichtag;Verfuegbare_Mittel_EUR;Faellige_Verbindlichkeiten_EUR;Unterdeckung_EUR;Luecke_Prozent;Anmerkung
01.06.2025;164000;171000;7000;4.1;IBB-Bescheid ausstehend
01.07.2025;131000;158000;27000;17.1;IBB-Absage 26.06.; GLS-Linie beantragt
01.08.2025;112000;186000;74000;39.8;Leasingrueckstand beginnt
01.09.2025;96000;214000;118000;27.0 der Gesamtverbindlichkeiten bei Einbezug 3-Wochen-Zufluesse; statisch 55.1;massgeblicher Eintrittsstichtag lt. Gutachten
01.10.2025;83000;278000;195000;70.1;Stripe-Ruecklaeufer 14 Prozent
01.11.2025;41000;352000;311000;88.4;Loehne Oktober teiloffen
13.11.2025;6412;391400;384988;98.4;Antragsvortrag

Datei: 91_fristsachen_belege_offene_punkte_2026-07-06.csv

Punkt;Status;Warum wichtig;Nächster Output		
Liquiditätsstatus;prüfen;Stichtag	Fälligkeit	freie Mittel;13-Wochen-Matrix
streitige Forderung;prüfen;objektive Rechtslage und Beweislast;Rechtsvermerk		
Rangrücktritt;prüfen;freie Überschüsse	Drittbegünstigung	Zahlungssperre;Klauselcheck

Mandatsvermerk — Vorbereitung Insolvenzanfechtungsklage

Kanzlei Trux Insolvenzverwaltung, Berlin · Vermerk RA'in Dr. Gesa Trux · 10.06.2026

Verfahren: Kiezflitzer Mobility GmbH, AG Charlottenburg 36c IN 2291/25, eröffnet am 01.03.2026.

Auftrag an das Prozessteam: Vorbereitung einer Anfechtungsklage gegen Herrn Dr. Valentin Brosekamp vor dem Landgericht Berlin. Gegenstand sind drei Zahlungen der Schuldnerin an den Gesellschafter:

20.12.2024 — 150.000,00 EUR „Rückführung Gesellschafterdarlehen" (Darlehen vom 15.05.2023).

12.09.2025 — 20.230,00 EUR auf Rechnung 2025-002 vom 31.08.2025 aus dem Beratervertrag vom 01.07.2025.

24.10.2025 — 15.000,00 EUR „Vorschuss Honorare Okt/Nov" ohne vertragliche Grundlage.

Das Antwortschreiben RA Dr. Okatan vom 03.06.2026 lehnt die Rückzahlung vollständig ab (Aktenstück 23). Die Kenntnislage ist streitig; die Beweismittel (Aktenstücke 10 bis 14) sind vollständig zu verwerten. Streitwert vorläufig 185.230,00 EUR zuzüglich Zinsen ab Eröffnung. Wiedervorlage: Klageentwurf bis 30.06.2026.

Handelsregisterauszug (Abdruck) — HRB 224871 B, Amtsgericht Charlottenburg

Abrufdatum: 08.06.2026

Gesellschafterliste (zuletzt aufgenommen 12.01.2024): Jonas Wittkamp 21.000 EUR (35 %) · Dr. Melina Brandhorst 18.000 EUR (30 %) · Dr. Valentin Brosekamp 12.000 EUR (20 %) · KF Team Beteiligungs-UG 9.000 EUR (15 %).

Feld	Eintrag
Firma	Kiezflitzer Mobility GmbH
Sitz	Berlin; Geschäftsanschrift: Weserstraße 168, 12045 Berlin
Gegenstand	Entwicklung und Betrieb eines Abonnement-Systems für elektrische Lastenfahrräder nebst Software
Stammkapital	60.000,00 EUR
Eingetragen	18.03.2021
Geschäftsführer	Wittkamp, Jonas, geb. 04.09.1988, Berlin; einzelvertretungsberechtigt, § 181 BGB befreit
Frühere Geschäftsführerin	Dr. Brandhorst, Melina — Abberufung eingetragen 09.09.2025
Insolvenzvermerk	Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 01.03.2026 (36c IN 2291/25); Verwalterin: Rechtsanwältin Dr. Gesa Trux, Berlin — eingetragen 05.03.2026

Darlehensvertrag (Gesellschafterdarlehen) — Abschrift

zwischen Dr. Valentin Brosekamp, Knesebeckstraße 12, 10623 Berlin („Darlehensgeber“), und der Kiezflitzer Mobility GmbH („Darlehensnehmerin“), Berlin, den 15.05.2023.

1 Der Darlehensgeber gewährt der Darlehensnehmerin ein Darlehen in Höhe von 150.000,00 EUR zur Finanzierung der Flottenerweiterung. Auszahlung am 22.05.2023 auf das Geschäftskonto.

2 Das Darlehen wird mit 6.0 Prozent jährlich verzinst; die Zinsen sind jeweils zum 31.12. nachträglich fällig.

3 Die Laufzeit endet am 31.12.2026. Der Darlehensgeber kann das Darlehen mit einer Frist von drei Monaten zum Quartalsende ganz oder teilweise kündigen.

4 Eine Besicherung wird nicht vereinbart. Ein Rangrücktritt wird nicht erklärt.

5 Nebenabreden bestehen nicht; Änderungen bedürfen der Textform.

(gez. Brosekamp / gez. Wittkamp für die GmbH)

Anlage — Kündigungsschreiben: Mit Schreiben vom 25.09.2024 kündigt Dr. Brosekamp das Darlehen „vollständig zum 31.12.2024“ und bittet um Rückzahlung „bis spätestens Jahresende auf mein bekanntes Konto“.

Beratervertrag „Interim Finance Advisory" — Abschrift

zwischen der Kiezflitzer Mobility GmbH („Gesellschaft") und Dr. Valentin Brosekamp („Berater"), Berlin, den 01.07.2025.

1 Der Berater unterstützt die Gesellschaft ab dem 01.07.2025 bis zum 31.12.2025 in den Bereichen Finanzplanung, Liquiditätssteuerung, Bankgespräche und Vorbereitung einer Finanzierungsrunde. Der Berater ist frei in Zeit und Ort; er schuldet keine Organtätigkeit.

2 Die Vergütung beträgt 170,00 EUR je Stunde zuzüglich Umsatzsteuer. Der Berater rechnet monatlich zum Monatsende ab und fügt Stundennachweise bei. Rechnungen sind binnen 14 Tagen nach Zugang zur Zahlung fällig.

3 Reisekosten werden gegen Beleg erstattet. Weitere Zahlungen, insbesondere Abschläge oder Vorschüsse, sieht dieser Vertrag nicht vor.

4 Der Berater erhält Zugang zu den Finanzunterlagen der Gesellschaft einschließlich der wöchentlichen Cash-Reports und der BWA und behandelt sie vertraulich.

5 Der Vertrag ist mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende kündbar. Änderungen bedürfen der Textform.

(gez. Wittkamp / gez. Brosekamp)

Rechnung 2025-002 — Dr. Valentin Brosekamp, Interim Finance Advisory

Knesebeckstraße 12, 10623 Berlin · USt-IdNr. DE317645209

An: Kiezflitzer Mobility GmbH, Weserstraße 168, 12045 Berlin

Rechnungsdatum: 31.08.2025 · Leistungszeitraum: 01.07.2025 bis 31.08.2025 · Zahlungsziel: 14 Tage

Stundennachweise als Anlage (Aktenstück 07). Zahlbar auf IBAN DE21 1005 0000 0190 3344 87.

Vermerk Buchhaltung Kiezflitzer: „bezahlt 12.09.2025, Freigabe JW“.

Pos.	Leistung	Stunden	Satz	Netto
1	Finanz- und Liquiditätsplanung Juli (13-Wochen-Modell, Szenarien)	41.5	170,00	7.055,00
2	Fundraising-Unterlagen und Investorengespräche Juli/August	38.0	170,00	6.460,00
3	Bankgespräche Sparkasse und GLS, Untergenaufbereitung August	20.5	170,00	3.485,00
	Summe netto	100.0		17.000,00
	Umsatzsteuer 19 %			3.230,00
	Rechnungsbetrag brutto			20.230,00

Protokoll der außerordentlichen Gesellschafterversammlung — 28.10.2025

Kiezflitzer Mobility GmbH, per Videokonferenz. Anwesend: Wittkamp (35 %), Brosekamp (20 %), KF Team Beteiligungs-UG vertreten durch Fr. Yildiz (15 %). Dr. Brandhorst (30 %) entschuldigt, Stimmrechtsvollmacht nicht erteilt.

TOP 1 — Finanzlage. Wittkamp berichtet: fällige Verbindlichkeiten rund 360.000 EUR, verfügbare Mittel rund 70.000 EUR, Rückläuferquote der Abos im Oktober 14 Prozent. Ohne Zufluss droht nach seiner Einschätzung „in vier bis fünf Wochen die Zahlungsunfähigkeit“. Brosekamp verweist auf den Kolibri-LOI vom 30.09.2025 und den für den 05.11.2025 angesetzten Closing-Call; die Lage sei „ernst, aber überbrückbar, solange der Prozess läuft“.

TOP 2 — Handlungsoptionen. Diskussion über StaRUG-Anzeige, Insolvenzantrag und Überbrückungsdarlehen der Gesellschafter. Ein Beschluss wird nicht gefasst; die Entscheidung wird bis zum Ergebnis des Closing-Calls zurückgestellt. Wittkamp wird beauftragt, „parallel anwaltlichen Rat zur Antragspflicht“ einzuholen.

TOP 3 — Verschiedenes. Fr. Yildiz fragt nach den Beraterzahlungen an Gesellschafter; Wittkamp sagt eine Aufstellung zu.

(gez. Wittkamp, Protokollführer)

Übersicht Mahnungen und offene Posten (Auszug OPOS-Liste, Stand 13.11.2025)

Gläubiger	Grund	Fällig seit	Betrag EUR	Stand
Cargofleet Leasing GmbH	Leasingraten Flotte Aug bis Nov	01.08.2025	96.400	Kündigungsandrohung 28.10.2025
Radwerk Logistik GmbH	Wartung RG 2025-118, 2025-131	15.07.2025	58.900	Mahnbescheid beantragt 05.11.2025
Finanzamt Neukölln	USt Q2/Q3 (Reststundung)	10.08.2025	47.200	Vollstreckungsankündigung 30.10.2025
TK Krankenkasse	SV-Beiträge Sep bis Nov (Rest)	29.09.2025	24.100	Strafanzeige-Hinweis § 266a StGB im Schreiben 10.11.2025
Hallenwerk GbR (Vermieterin)	Miete Werkstatt Okt und Nov	06.10.2025	18.400	2. Mahnung
Diverse Kleingläubiger	Hosting, Versicherung, Ersatzteile	laufend	146.400	teils Mahnstufe 3
Summe			391.400	

Letter of Intent (Auszug) — Kolibri Capital Partners / Kiezflitzer Mobility GmbH

Berlin, 30.09.2025

Kolibri Capital Partners beabsichtigt, sich vorbehaltlich einer zufriedenstellenden Due Diligence mit bis zu 2.500.000 EUR an einer Serie-A-Finanzierung der Kiezflitzer Mobility GmbH zu beteiligen (Pre-Money-Bewertung 9.000.000 EUR, Wandeldarlehen als Zwischenschritt möglich).

Ziffer 6 — Unverbindlichkeit: Dieser Letter of Intent begründet mit Ausnahme der Ziffern 7 (Vertraulichkeit) und 8 (Exklusivität bis 30.11.2025) keine rechtlichen Verpflichtungen. Ein Anspruch auf Abschluss der Beteiligungsvereinbarung besteht nicht.

(gez. Vondracek für Kolibri; gez. Wittkamp)

Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens — 14.11.2025

An das Amtsgericht Charlottenburg — Insolvenzgericht —, Amtsgerichtsplatz 1, 14057 Berlin

Namens der Kiezflitzer Mobility GmbH, Weserstraße 168, 12045 Berlin, HRB 224871 B, beantrage ich als deren einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer,

das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft zu eröffnen.

Die Gesellschaft ist zahlungsunfähig (§ 17 InsO) und überschuldet (§ 19 InsO). Den fälligen Verbindlichkeiten von 391.400 EUR stehen verfügbare Mittel von rund 6.400 EUR gegenüber. Die als Brückenfinanzierung verfolgte Beteiligung der Kolibri Capital Partners ist am 07.11.2025 endgültig gescheitert; weitere Finanzierungsquellen bestehen nicht. Löhne für Oktober sind teilweise, für November vollständig offen.

Beigefügt sind gemäß § 13 InsO das Verzeichnis der Gläubiger und ihrer Forderungen (Anlage AS 1, Stand 13.11.2025), eine Vermögensübersicht (Anlage AS 2) sowie die Erklärung zu den Angaben nach § 13 Abs. 1 Satz 4 bis 7 InsO. Zahlen aus dem Rechnungswesen können kurzfristig nachgereicht werden; Ansprechpartnerin ist Frau Sanftl (Buchhaltung).

Berlin, den 14.11.2025 — (gez.) Jonas Wittkamp, Geschäftsführer

Amtsgericht Charlottenburg — Beschluss vom 17.11.2025 — 36c IN 2291/25

In dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der Kiezflitzer Mobility GmbH, Weserstraße 168, 12045 Berlin (AG Charlottenburg HRB 224871 B), Antrag vom 14.11.2025, wird angeordnet:

Zur vorläufigen Insolvenzverwalterin wird Rechtsanwältin Dr. Gesa Trux, Hardenbergstraße 21, 10623 Berlin, bestellt (§ 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 InsO).

Verfügungen der Schuldnerin über Gegenstände ihres Vermögens sind nur noch mit Zustimmung der vorläufigen Insolvenzverwalterin wirksam (§ 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Alt. 2 InsO).

Maßnahmen der Zwangsvollstreckung gegen die Schuldnerin werden untersagt, soweit nicht unbewegliche Gegenstände betroffen sind; laufende Maßnahmen werden einstweilen eingestellt (§ 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 InsO).

Die vorläufige Insolvenzverwalterin wird zugleich als Sachverständige beauftragt zu prüfen, ob ein Eröffnungsgrund vorliegt, welche Aussichten für eine Fortführung des Unternehmens bestehen und ob die Kosten des Verfahrens voraussichtlich gedeckt sind (§ 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 InsO entsprechend).

Gründe (Kurzfassung): Der zulässige Eigenantrag und die glaubhaft gemachte Liquiditätslage rechtfertigen Sicherungsmaßnahmen; ohne sie wäre eine die Gläubigergesamtheit benachteiligende Veränderung der Vermögenslage zu besorgen (§ 21 Abs. 1 InsO).

(gez.) Riewoldt, Richter am Amtsgericht

Sachverständigengutachten im Eröffnungsverfahren (Kurzgutachten) **— 20.02.2026**

Erstattet von RA'in Dr. Gesa Trux als gerichtlich bestellter Sachverständiger — 36c IN 2291/25

1 Auftrag und Grundlagen. Grundlage sind die Buchhaltung der Schuldnerin (DATEV-Bestände bis Januar 2026), OPOS-Listen, Kontoauszüge 2023 bis 2025, Personal- und Leasingunterlagen sowie Gespräche mit dem Geschäftsführer und der Buchhaltung.

2 Eröffnungsgrund Zahlungsunfähigkeit. Die Schuldnerin ist zahlungsunfähig. Aus dem stichtagsbezogenen Liquiditätsstatus (Anlage, Aktenstück 15) ergibt sich zum 01.09.2025 eine Unterdeckung von 27 Prozent der fälligen Verbindlichkeiten, die in den Folgewochen nicht geschlossen wurde, sondern bis zum Antrag auf 98 Prozent anwuchs. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt Zahlungsunfähigkeit regelmäßig vor, wenn die Liquiditätslücke zehn Prozent oder mehr beträgt und nicht binnen drei Wochen geschlossen werden kann (BGH, Urteil vom 24.05.2005 — IX ZR 123/04; Fundstelle vor Verwendung in Schriftsätzen an amtlicher Quelle prüfen). Eintritt der Zahlungsunfähigkeit: spätestens 01.09.2025. Die Rückgabe der Leasing-Lastschrift am 02.09.2025 und die ab September aufgelaufenen Sozialversicherungsrückstände indizieren zudem Zahlungseinstellung (§ 17 Abs. 2 Satz 2 InsO).

3 Eröffnungsgrund Überschuldung. Der Überschuldungsstatus zu Liquidationswerten weist zum 30.06.2025 ein nicht durch Eigenkapital gedecktes Minus von 412.000 EUR aus (Aktenstück 16). Eine positive Fortbestehensprognose bestand ab der Ablehnung des IBB-Förderdarlehens vom 26.06.2025 nicht mehr: Die Finanzplanung der Schuldnerin selbst wies ohne diese Mittel für den Prognosezeitraum eine dauerhafte Unterdeckung aus; der spätere LOI vom 30.09.2025 war ausdrücklich unverbindlich und ungeeignet, die überwiegende Wahrscheinlichkeit der Durchfinanzierung zu begründen. Eintritt der Überschuldung: 30.06.2025.

4 Fortführung und Kostendeckung. Der Geschäftsbetrieb ist seit Dezember 2025 eingestellt; die Flotte ist an die Leasinggeberin herausgegeben. Die freie Masse (Bankguthaben, Forderungen, Erlös aus Werkstattinventar) beträgt rund 118.000 EUR und deckt die Verfahrenskosten. Empfehlung: Eröffnung.

5 Hinweis. Zahlungen an nahestehende Personen und Gesellschafter im kritischen Zeitraum werden nach Eröffnung gesondert auf Anfechtbarkeit geprüft (§§ 129 ff. InsO); die tatsächlichen Feststellungen dieses Gutachtens gelten insoweit fort.

Amtsgericht Charlottenburg — Eröffnungsbeschluss vom 01.03.2026 — 36c IN 2291/25

Über das Vermögen der Kiezflitzer Mobility GmbH, Weserstraße 168, 12045 Berlin, HRB 224871 B, wird heute, am 01.03.2026 um 09:00 Uhr, wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung das Insolvenzverfahren eröffnet (§§ 3, 11, 16, 17, 19, 27 InsO).

Zur Insolvenzverwalterin wird Rechtsanwältin Dr. Gesa Trux, Hardenbergstraße 21, 10623 Berlin, bestellt.

Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen bis zum 14.04.2026 schriftlich bei der Verwalterin anzumelden (§ 28 Abs. 1 InsO) und ihr Sicherungsrechte unverzüglich mitzuteilen (§ 28 Abs. 2 InsO). Schuldner der Schuldnerin dürfen nur noch an die Verwalterin leisten (§ 28 Abs. 3 InsO).

Termine: Berichtstermin am 28.04.2026, 10:00 Uhr; Prüfungstermin am 26.05.2026, 10:00 Uhr, jeweils Saal 218.

(gez.) Riewoldt, Richter am Amtsgericht

Überschuldungsstatus zum 30.06.2025 (Liquidationswerte) — Anlage zum Gutachten

Fortbestehensprognose: Die integrierte Planung der Schuldnerin (Modell v2 vom 14.07.2025, erstellt unter Mitwirkung des Beraters Dr. Brosekamp) weist ohne das am 26.06.2025 abgelehnte IBB-Förderdarlehen über 500.000 EUR in sämtlichen Szenarien eine Unterdeckung im Prognosezeitraum bis 31.12.2026 aus. Konkrete, überwiegend wahrscheinliche Finanzierungszusagen bestanden am Stichtag nicht. Die Prognose ist negativ; das Gesellschafterdarlehen Brosekamp war bereits im Dezember 2024 zurückgeführt und stand als Haftmasse nicht mehr zur Verfügung.

Position	Buchwert EUR	Liquidationswert EUR
Lastenrad-Flotte (geleast, Aussonderung)	—	0
Werkstatt- und Ladeninventar	96.000	31.000
Software/Plattform (Eigenentwicklung)	240.000	25.000
Forderungen aus Abos (bereinigt um Rückläufer)	88.000	52.000
Bankguthaben	131.000	131.000
Aktiva gesamt		239.000
Verbindlichkeiten Leasing, Lieferanten, Steuern, SV		587.000
Rückstellungen (Rückbau Werkstatt, Prozesskosten)		64.000
Passiva gesamt		651.000
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		-412.000

Schreiben der Insolvenzverwalterin an Dr. Valentin Brosekamp — 12.05.2026

Sehr geehrter Herr Dr. Brosekamp,

als Insolvenzverwalterin über das Vermögen der Kiezflitzer Mobility GmbH (AG Charlottenburg, 36c IN 2291/25, eröffnet am 01.03.2026) fordere ich Sie auf, folgende Beträge zur Insolvenzmasse zurückzugewähren (§ 143 Abs. 1 InsO):

150.000,00 EUR — Rückzahlung Ihres Gesellschafterdarlehens am 20.12.2024. Die Zahlung erfolgte innerhalb des letzten Jahres vor dem Eröffnungsantrag vom 14.11.2025 und ist nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO anfechtbar; auf Ihre Kenntnis der wirtschaftlichen Lage kommt es insoweit nicht an. Das Kleinbeteiligtenprivileg des § 39 Abs. 5 InsO greift bei Ihrer Beteiligung von 20 Prozent nicht.

15.000,00 EUR — „Vorschuss Honorare Okt/Nov" vom 24.10.2025. Der Beratervertrag vom 01.07.2025 sieht Vorschüsse ausdrücklich nicht vor; die Zahlung erfolgte im letzten Monat vor dem Eröffnungsantrag und ist als inkongruente Deckung nach § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO anfechtbar.

20.230,00 EUR — Zahlung vom 12.09.2025 auf Ihre Rechnung 2025-002. Die Gesellschaft war zu diesem Zeitpunkt zahlungsunfähig; als ihr laufend mit den Cash-Reports versorgter Finanzberater und Gesellschafter kannten Sie die Zahlungsunfähigkeit jedenfalls im Sinne des § 130 Abs. 2 InsO; hilfsweise stütze ich die Anfechtung auf § 133 Abs. 1 InsO. Auf § 138 Abs. 2 InsO weise ich hin.

Nebst Zinsen seit dem 01.03.2026. Ich habe Frist notiert auf den 02.06.2026. Zur Vermeidung gerichtlicher Schritte stehe ich für ein Gespräch zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen — (gez.) Dr. Gesa Trux, Rechtsanwältin, als Insolvenzverwalterin

Antwortschreiben RA Dr. Selim Okatan für Dr. Brosekamp — 03.06.2026

Sehr geehrte Frau Kollegin Dr. Trux,

namens und in Vollmacht von Herrn Dr. Valentin Brosekamp weise ich die geltend gemachten Ansprüche zurück.

1 Darlehensrückzahlung. Die Rückzahlung vom 20.12.2024 beruhte auf der bereits am 25.09.2024 — lange vor jeder Krise — erklärten ordentlichen Kündigung zum 31.12.2024. Zu diesem Zeitpunkt war die Gesellschaft nach eigener Planung durchfinanziert; eine Gläubigerbenachteiligung ist nicht dargetan. Die Voraussetzungen des § 135 InsO werden vorsorglich mit Nichtwissen bestritten, insbesondere die Fristberechnung.

2 Honorar 20.230,00 EUR. Unser Mandant hat die abgerechneten 100 Stunden unstreitig und nachweislich geleistet (Stundennachweise, Arbeitsergebnisse liegen Ihnen vor). Leistung und Gegenleistung stehen sich gleichwertig und in engem zeitlichen Zusammenhang gegenüber; es liegt ein Bargeschäft nach § 142 InsO vor. Eine Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit bestand am 12.09.2025 nicht: Die Gesellschaft verfolgte mit Kolibri Capital eine konkrete Finanzierung, die am 30.09.2025 in einen LOI mündete; unser Mandant durfte von einem ernsthaften und aussichtsreichen Sanierungsbemühen ausgehen. Bloße Liquiditätsenge begründet keine Kenntnis im Sinne der §§ 130, 133 InsO.

3 Vorschuss 15.000,00 EUR. Die Zahlung war Gegenleistung für die verbindliche Reservierung von zwei Arbeitswochen im November und einer entsprechenden Absage eines Drittmandats; sie war zwischen den Parteien per E-Mail vereinbart (Textformänderung gemäß Ziffer 5 des Vertrags) und daher kongruent. Im Übrigen hätte unser Mandant die Leistungen im November erbracht, wäre das Verfahren nicht dazwischengekommen.

Zahlungen wird unser Mandant nicht leisten. Einer gerichtlichen Klärung sehen wir mit Gelassenheit entgegen.

Mit kollegialen Grüßen — (gez.) Dr. Selim Okatan, Rechtsanwalt

Ergänzender Sachverhaltsvermerk Insolvenz und Sanierung

1. Krisenstatus

Der Ordner insolvenzanfechtung-kiezflitzer-gesellschafterdarlehen-berlin wird als wirtschaftliche Krisenakte mit Liquidität, Fälligkeiten, Gläubigerdruck und Haftungsrisiko behandelt. Jede Entscheidung braucht eine trennscharfe Linie zwischen objektiver Rechtslage, Geschäftsleiterkenntnis und Dokumentation.

2. Streitige Forderungen und Rangrücktritt

Streitige Verbindlichkeiten werden nicht nach Prozessrisiko gequotelt. Sie sind nach objektiver Rechtslage ein- oder auszustellen; wer sie aus der Liquiditätsbilanz herausnimmt, braucht eine tragfähige Dokumentation und Beweisvorsorge. Rangrücktritte dürfen Zahlungen nur aus freien, nicht zur Schuldendeckung benötigten Überschüssen zulassen.

3. Arbeitsauftrag

Zuerst Stichtag, Liquiditätsstatus, fällige Verbindlichkeiten, freie Linien, harte Zahlungszusagen und Rangthemen erfassen. Danach Antragspflichten, Eigenverwaltungsfähigkeit, Anfechtung und Zahlungsverbote prüfen.